

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제3절 평등의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 평등의 원칙은 행정법 영역에서 행정주체가 행정작용을 함에 있어 합리적인 이유 없이 국민을 차별해서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 본질적으로 같은 것을 같게 취급하고, 다른 것을 다르게 취급해야 한다는 상대적 평등을 의미한다. 행정의 공정성과 객관성을 확보함으로써 법적 안정성을 실현하는 데 중대한 기능을 수행한다.

2. 법적 근거

(1) 헌법적 근거

- 평등의 원칙의 직접적인 근거는 헌법 제11조 제1항에 있다. 헌법은 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다고 규정한다. 이는 국가 작용 전체를 구속하는 최상위의 법 원칙이며, 행정청의 행정작용 역시 이 헌법적 평등 원칙에 구속된다.

(2) 개별 법률적 근거

- 행정기본법 제9조는 행정청은 합리적 이유 없이 국민을 차별하여서는 아니 된다고 규정하여, 행정법상의 일반 원칙으로서 법정화되었다.

II. 헌법상 심사기준

- 헌법재판소 및 법원은 평등의 원칙 위반 여부를 심사할 때 차별의 합리성을 기준으로 삼는다. 이는 차별이 정당한 목적을 위해 합리적인 수단을 사용했는지 여부를 판단하는 것이다.

1. 자의금지 원칙

- 평등 원칙 심사의 가장 기본적인 기준은 자의금지의 원칙이다. 이는 차별에 합리적인 이유가 있는지 여부를 판단하는 것으로, 차별이 관련 법규 및 행정목적과의 관계에서 현저히 불합리하거나 자의적인 것이라면 평등 원칙에 위반된다고 본다. 차별의 합리성은 비교 대상 간의 사실 관계, 규율 목적 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 차별 심사의 정도

- 차별이 국민의 기본권에 미치는 영향이나 차별의 기준에 따라 심사의 강도가 달라진다.

(1) 엄격한 심사

- 헌법이 특별히 평등을 요구하는 영역(성별, 종교)이나 기본권에 대한 중대한 제한을 초래하는 차별에 대해서는 엄격한 심사 기준이 적용된다. 차별의 목적이 정당하고, 수단이 목적 달성에 필요 불가결하며, 침해되는 기본권과 달성되는 공익 간에 균형이 이루어졌는지(비례의 원칙의 엄격한 심사와 유사)를 심사한다.

(2) 완화된 심사

- 입법자나 행정청에게 광범위한 형성의 자유가 인정되는 정책적 영역(경제 정책, 조세)에서는 완화된 심사 기준이 적용된다. 이 경우, 차별이 입법 목적 달성에 현저히 자의적인 것이 아니라면 평등 원칙에 위반되지 않는다고 본다.

III. 행정법에서의 기능

1. 재량권 통제원칙으로서 기능

- 평등의 원칙은 행정청의 재량 행위에 대한 통제 원칙으로서 가장 중요하게 기능한다. 법률이 행정청에 재량권을 부여한 경우에도, 행정청은 같은 사안에 대해서는 과거의 선례나 다른 사안과의 비교를 통해 합리적이고 평등하게 재량권을 행사해야 한다. 행정청이 합리적 이유 없이 특정 개인을 과거의 유사한 사례와 다르게 취급하여 불리한 처분을 한 경우, 이는 재량권의 일탈 또는 남용에 해당하여 위법하게 된다.

2. 재량준칙을 법규로 전환시키는 전환규범으로서 기능

- 평등의 원칙은 행정규칙(재량 준칙)이 대외적 구속력(법규성)을 갖게 하는 자기 구속의 법리의 매개 규범이 된다. 행정청이 재량준칙에 따라 반복적으로 행정처분을 하여 관행이 성립하면, 행정청은 스스로 그 준칙에 구속된다. 이는 준칙에 따라 평등하게 처분할 것을 국민에게 신뢰하게 하였으므로, 행정청이 준칙을 위반하면 평등의 원칙에 위반된다는 논리가 성립한다. 이로 인해 재량준칙은 대외적인 구속력을 갖는 법규로 전환되는 효과를 가지며, 이를 전환규범이라고 부른다.

IV. 한계

- 평등의 원칙은 절대적인 평등이 아닌 상대적인 평등만을 요구한다. 따라서 본질적으로 다른 사항에 대해서는 차별적 취급이 허용된다. 평등 원칙의 가장 중요한 한계는 위법한 행정 선례에 대한 평등의 요구(평등 대 위법) 문제다. 행정청이 과거에 위법한 행정처분(선례)을 한 경우, 다른 국민이 행정청에 대하여 그 위법한 처분과 동일한 처분을 요구할 권리는 인정되지 않는다. 위법에는 평등이 없다는 원칙이 적용되어, 평등의 원칙은 법의 합법성을 희생시키면서까지 적용될 수 없다. 다만, 선례가 명백히 위법하지 않거나, 선례에 대한 신뢰보호의 원칙이 적용될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제한적으로 평등의 요구가 인정될 여지가 있을 뿐이다.

V. 위반의 효과

- 행정주체가 평등의 원칙을 위반하여 행정작용을 한 경우, 그 작용은 위법하게 된다.

1. 취소 사유

- 평등의 원칙 위반은 재량권을 부여받은 행정 행위의 경우, 재량권의 일탈 또는 남용의 한 유형으로 간주된다. 따라서 재량 행위가 평등의 원칙을 위반한 경우, 행정심판이나 행정소송을 통해 취소될 수 있다.

2. 국가 배상 책임

- 평등의 원칙을 위반한 위법한 행정작용으로 인해 국민이 손해를 입은 경우, 이는 공무원의 직무상 불법 행위에 해당하여 국가 배상 책임이 발생할 수 있다. 행정청이 자의적으로 특정 국민에게만 불리한 처분을 한 경우 공무원의 고의 또는 과실이 인정될 수 있다.

VI. 처분적 법률의 위반 여부

1. 개념

- 처분적 법률이란 법률의 형식을 갖추고 있지만, 일반적이고 추상적인 규율이 아니라 특정 개인이나 특정 사건에 대해서만 개별적이고 구체적으로 규율하는 법률을 말한다. 이는 입법부가 본래의 기능인 일반 법규의 제정을 넘어 행정부나 사법부의 처분 기능을 대신하는 형태로 나타난다.

2. 유형

- 처분적 법률은 특정 개인의 권리를 제한하거나 박탈하는 경우, 특정 지역이나 특정 집단에 대해서만 개별적으로 의무를 부과하는 경우, 또는 특정 사안의 처리 절차를 법률로 직접 규정하는 경우 등 다양한 형태로 나타난다.

3. 평등원칙 · 권력분립과 처분적 법률의 관계

(1) 평등의 원칙과의 관계

- 처분적 법률은 특정 개인이나 집단만을 규율하므로, 일반 국민과의 관계에서 차별의 문제를 필연적으로 야기한다. 따라서 처분적 법률이 평등의 원칙에 위반되는지 여부는 그 차별이 정당한 목적을 위해 합리적 이유를 가지는지 여부에 따라 판단되어야 한다. 국가의 중대한 공익적 요청이 있거나 사안의 특수성이 인정되는 경우에는 합리성이 인정될 수 있지만, 합리적인 이유가 없는 자의적인 차별은 평등의 원칙에 위반되어 위헌이다.

(2) 권력분립 원칙과의 관계

- 처분적 법률은 입법부가 행정이나 사법의 기능을 침해할 수 있다는 점에서 권력분립의 원칙에 위반될 소지가 있다. 헌법은 법률의 일반성과 추상성을 원칙으로 하므로, 처분적 법률은 극히 예외적인 경우에 한하여 허용된다. 입법부가 사법적 기능(형벌 부과)을 대신하거나, 행정적 기능(개별 처분)을 법률로 직접 하는 것은 권력분립의 원칙에 정면으로 위반된다.

4. 관련 판례

- 판례는 처분적 법률의 위헌성을 판단할 때 평등의 원칙을 중요한 기준으로 삼는다. 특정 개인이나 집단을 대상으로 한 법률이 다른 국민과 합리적인 이유 없이 차별적으로 부담을 지우는 경우, 평등의 원칙에 위반된다고 본다. 예를 들어 특정 토지의 소유자에게만 아무런 보상 없이 공익적 의무를 특별히 부과하는 법률은 평등의 원칙에 위반되어 위헌이 된다. 입법 목적의 정당성과 구체적 타당성이 인정되어야만 처분적 법률이 합헌적으로 인정될 수 있다.

VI. 결론

- 평등의 원칙은 헌법 제11조에 근거를 둔 행정법의 일반 원칙으로서, 행정청의 모든 행정작용에 대하여 합리적인 이유 없는 차별을 금지한다. 특히, 재량 행위의 통제 기준과 재량 준칙의 법규 전환 규범으로서 핵심적인 기능을 수행한다. 위법한 선례에 대한 평등 요구는 위법에는 평등이 없다는 원칙에 따라 원칙적으로 부정되나, 처분적 법률의 경우 권력분립과 더불어 평등의 원칙이 엄격한 심사 기준으로 작용하여 합리적 이유 없는 차별은 위헌으로 판단된다.